

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

3134/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – דחיית תשלום היטל השבחה אגב גירושין), התשפ"ג–2023

1. תיקון התוספת 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בתוספת השלישית, בסעיף 1, סעיף השלישית קטן(א)(3), אחרי "ללא תמורה מאדם לקרובו" יבוא "או העברת זכויות הנעשית על פי פסק דין אגב גירושין, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם".

דברי הסבר

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963, בסעיף 4א יש ניתנת דחייה לבני זוג שמתגרשים מתשלום מס רכישה ומס שבח לדירה יחידה. דחיית התשלום ניתנת בין אם העברת זכויות המקרקעין בוצעה בין בני הזוג, ובין אם היא בוצעה בין בני הזוג לילדיהם. דחיית התשלום נולדה מתוך ההנחה כי כאשר בדירה מחזיק עדיין אחד מבני הזוג או אחד הילדים וטרם נמכר הנכס לגורם אחר, לא נכון וראוי לגבות מס. למעשה, לא התקיים אירוע מס במקרים שכאלו כיוון שהזכויות במקרקעין נותרו בידי חלקים מאותה משפחה שהתפרקה.

בדומה לדחיית התשלום בנוגע למס רכישה ומס שבח, מוצע בהצעת החוק ליצור דחייה גם בתשלום היטל השבחה. היטל השבחה הוא היטל שניתן כשאר יש ניתן לבצע השבחה על נכס מסוים. גביית ההיטל נעשית בשני מצבים – או כאשר מתבצעת העברת זכויות במקרקעין באמצעות מכירה, או כאשר מנוצלת האפשרות להשביח את הנכס באמצעות בנייה. כיון שבמקרה השבחה כמו במקרה מס שבח או מס רכישה, הנכס נותר עדיין בידי המשפחה שרוצה הוא רק לחלק את הרכוש בין בני המשפחה, לא מתקיים אירוע מכירה. כמו כן, לא התבצע מימוש של הזכות במקרקעין. לפיכך אין לגבות גם במצב זה דמי היטל על השבחה. מן הראוי שתהיה אחידות בין הרשויות הן בתשלום מס השבח לרשויות המס והן בתשלום היטל השבחה לרשות המקומית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי כנסת (2283/24/פ ; 936/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.